Pratique professionnelle et clinique juridique

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-22

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Préparation à l'exercice des métiers du droit par la méthode : organiser un cabinet et gérer un dossier client, rédiger les actes courants (assignation, conclusions, requêtes), conduire une consultation, construire une plaidoirie, négocier un règlement amiable, participer à un procès simulé, servir en clinique juridique et construire son insertion professionnelle après la licence.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Organiser un cabinet et gérer un dossier client
• Leçon 2 — La rédaction des actes courants : assignation, conclusions, requêtes (méthode)
• Leçon 3 — Les consultations juridiques : écoute, analyse, conseil
• Leçon 4 — La plaidoirie : construction et entraînement
• Leçon 5 — La négociation d'un règlement amiable
• Leçon 6 — Le procès simulé (moot court) : préparation et déroulement
• Leçon 7 — Les cliniques juridiques et l'aide aux justiciables
• Leçon 8 — Construire son insertion professionnelle après la licence de droit
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Savoir le droit et exercer le droit sont deux compétences liées, mais distinctes. Les cours de la licence ont construit la première : connaître les règles, qualifier des faits, raisonner par syllogisme. Ce cours construit la seconde : il apprend les gestes du métier — ouvrir un dossier et le tenir sans rien perdre, transformer une analyse en un acte qui saisit le juge, écouter un client avant de le conseiller, défendre une thèse à voix haute, négocier plutôt que plaider quand l'accord vaut mieux que le jugement, et servir le public dans une clinique juridique. Aucun de ces gestes ne s'improvise : chacun obéit à une méthode, et c'est cette méthode, décomposée pas à pas, que les huit leçons enseignent.

La démarche est résolument pratique, mais elle reste une démarche d'école. Tous les dossiers qui servent d'exemples sont fictifs, tous les modèles d'actes sont rédigés pour ce cours, et aucun délai de procédure n'y est affirmé comme une règle : les plannings des ateliers sont relatifs — semaine 1, semaine 2 — parce qu'ils servent à s'entraîner, non à citer la loi. Le professionnel, lui, travaille sur les textes de procédure en vigueur, qu'il consulte et vérifie pour chaque dossier réel. Retenir la méthode plutôt que des chiffres périssables est d'ailleurs un réflexe du métier : les textes changent, la rigueur demeure.

Le fil conducteur du cours est un même dossier fictif sobre, un litige de loyers impayés entre un bailleur et son locataire, qui revient de leçon en leçon : on l'organise en

dossier client, on le transforme en assignation, on le plaide, puis on le négocie. D'autres ateliers fictifs complètent le parcours — consultations, procès simulé, permanence de clinique, plan d'insertion — afin que chaque compétence soit pratiquée au moins une fois sur un cas complet. À la fin du cours, l'étudiant doit pouvoir regarder n'importe quel dossier nouveau et savoir par quel geste commencer.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Organiser un cabinet et gérer un dossier client de son ouverture à son archivage : classement, suivi des échéances, secret professionnel et convention d'honoraires.
- Rédiger les actes courants — assignation, conclusions, requête — selon une structure en rubriques générales : en-tête, exposé des faits, moyens, prétentions, bordereau de pièces.
- Conduire une consultation juridique complète : écoute, reformulation, tri des faits, qualification et conseil écrit structuré.
- Construire une plaidoirie : choisir une thèse, hiérarchiser les moyens, répondre à la thèse adverse et s'entraîner à la prise de parole.
- Préparer et mener une négociation de règlement amiable : distinguer positions et intérêts, repérer la zone d'accord possible et formaliser le résultat par un écrit.
- Préparer et jouer un procès simulé (moot court) : distribution des rôles, mémoires des deux thèses, déroulement et débriefing selon une grille d'évaluation.
- Décrire la fonction des cliniques juridiques dans l'accès au droit, leur organisation en permanences supervisées et les limites du conseil délivré par des étudiants.
- Construire un plan d'insertion professionnelle après la licence : voies d'accès aux métiers du droit nommées en général, stages, dossier de candidature et réseau.

Leçon 1 — Organiser un cabinet et gérer un dossier client

Un cabinet est d'abord une organisation. Derrière l'image du juriste qui plaide se cache un ensemble de fonctions qui conditionnent la qualité du travail visible : accueillir et identifier le client, ouvrir et classer ses dossiers, suivre les échéances sans en manquer aucune, tenir la comptabilité des sommes reçues et dépensées pour le compte des clients, archiver ce qui est clos. Chaque fonction a ses outils : un registre d'entrée, une arborescence de classement identique pour le papier et pour le numérique, un numéro unique par dossier, une chemise par affaire où chaque pièce reçoit une cote. Le désordre d'un cabinet ne se voit pas tout de suite ; il se paie plus tard, en pièce égarée, en rendez-vous manqué, en client qui perd confiance. La première compétence du praticien est donc une compétence de méthode : ce qui n'est pas classé n'existe pas.

Le dossier client a une vie, qu'il faut gérer de l'ouverture à l'archivage. L'ouverture commence par deux vérifications : l'identité du client et l'absence de conflit d'intérêts — on ne peut pas servir deux adversaires dans la même affaire, et cette vérification se fait avant toute écoute approfondie. Vient ensuite la lettre de mission, qui dit ce que le

client confie au juriste et ce qu'il ne lui confie pas. Pendant la vie du dossier, le praticien tient un journal des diligences : chaque acte, chaque envoi, chaque démarche y est noté à mesure, et un échéancier interne organise le travail dans le temps. Cet échéancier est une discipline, pas une citation de la loi : il sert à ne jamais découvrir une échéance la veille, et à vérifier, pour chaque dossier réel, les délais fixés par les textes en vigueur. Tout ce que le client confie est couvert par le secret professionnel, étudié au cours DRO-L2-14 : le classement protège les pièces, la discrétion protège les paroles.

La relation d'argent avec le client obéit au même souci de clarté préalable. La bonne pratique est la convention d'honoraires écrite, signée avant de commencer : elle dit comment la rémunération est calculée — forfait pour une mission définie, rémunération au temps passé, ou combinaison de formules lorsque les textes applicables l'admettent —, ce que couvrent les débours (frais de déplacement, de copies, d'actes d'auxiliaires de justice), et comment le client sera informé. Une provision peut être demandée en début de mission : elle est ensuite imputée sur les frais et honoraires, et son emploi est justifié au client par un état de compte. En fin de dossier, la reddition de compte récapitule ce qui a été reçu, dépensé et ce qui reste dû ou à restituer. Un cabinet qui explique ses comptes sans qu'on le lui demande travaille deux fois : pour le dossier, et pour la confiance qui fait revenir les clients.

L'essentiel
Gérer un dossier, c'est tenir ensemble cinq disciplines : vérifier (identité, conflit d'intérêts), écrire (lettre de mission, convention d'honoraires), classer (numéro unique, pièces cotées), suivre (journal des diligences, échéancier interne) et rendre compte (état des sommes, archivage) — le tout sous le sceau du secret professionnel.

Exemple — Plan d'organisation d'un cabinet fictif : arborescence et suivi d'école

```
PLAN D'ÉCOLE — cabinet fictif « Cabinet Horizon Droit »,
tous les dossiers et montants sont inventés pour l'exercice.

ARBORESCENCE (identique papier et numérique)
Dossiers en cours /
2026-041_SOW_loyers (client : M. S., bailleur)
01_Actes_signifies 02_Pieces_client
03_Correspondance 04_Comptes
2026-042_... (numérotation continue)
Dossiers clos / Archives / Modeles d'actes du cabinet

TABLEAU DE SUIVI (extrait, échéances INTERNES d'organisation)
N° dossier | Client | Prochaine diligence | Étape
2026-041 | M. S. | Relancer les pièces | Semaine en cours
2026-038 | Mme D. | Rédiger conclusions | Semaine suivante

COMPTE PROVISION DU DOSSIER 2026-041 (données d'exercice)
Provision reçue du client ..... 100 000 F
Débours : copies et reproduction ..... 7 500 F
Débours : déplacements ..... 15 000 F
Total débours : 7 500 + 15 000 = 22 500 F
Disponible : 100 000 - 22 500 = 77 500 F

Leçon du plan : chaque somme reçue est tracée, chaque pièce
a une place, chaque dossier a une prochaine étape datée
par le cabinet lui-même — jamais par habitude.
```

À retenir

- Avant d'écouter le fond : vérifier l'identité du client et l'absence de conflit d'intérêts, puis écrire la lettre de mission.
- Un dossier = un numéro unique, des pièces cotées, un journal des diligences et une prochaine étape toujours fixée par le cabinet.
- L'argent du client se gère par écrit : convention d'honoraires, provision tracée, état de compte et reddition en fin de dossier.

Exercice

Le cabinet fictif de Maître K., juriste débutant, reçoit le dossier d'un nouveau client. En ouvrant la chemise cartonnée qui lui a été transmise, il trouve pêle-mêle : un contrat, deux quittances, une lettre de l'adversaire, une photo, un brouillon de lettre non daté et aucun état des sommes versées, alors que le client affirme avoir remis une provision. Propose un plan de remise en ordre du dossier, étape par étape, en indiquant ce qu'il faut vérifier, classer, écrire et demander au client avant tout travail de fond.

✔ Corrigé
Première étape, sécuriser : inventorier toutes les pièces reçues, dans l'ordre où elles se présentent, et faire signer au client un bordereau de remise qui en fixe la liste — ce qui n'est pas inventorié peut se perdre sans laisser de trace. Deuxième étape, classer : ouvrir un dossier à numéro unique, coter chaque pièce et les ranger en sous-chemises — actes et contrats, pièces du client, correspondance, comptes — en plaçant le contrat et les quittances dans l'ordre chronologique. Troisième étape, régulariser la relation : vérifier l'identité du client et l'absence de conflit d'intérêts, rédiger la lettre de mission et la convention d'honoraires, et traiter le point sensible de la provision alléguée : demander au client son reçu ou sa preuve de versement, retrouver la trace dans la comptabilité du cabinet et, si le versement est confirmé, ouvrir l'état de compte du dossier en le portant au crédit du client ; s'il ne l'est pas, le constater par écrit avec tact, sans accuser. Quatrième étape, organiser la suite : créer la fiche de suivi avec la prochaine diligence fixée par le cabinet et signaler au client, par écrit, les pièces manquantes qu'il doit fournir. Le fond du litige ne se travaille qu'après ce socle : un dossier propre est la condition de tout le reste. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La rédaction des actes courants : assignation, conclusions, requêtes (méthode)

Un acte de procédure est un écrit qui produit des effets : l'assignation saisit le juge et appelle l'adversaire à comparaître, les conclusions exposent et soutiennent les prétentions d'une partie pendant l'instance, la requête s'adresse au juge pour obtenir une décision, souvent sur une demande qui n'appelle pas d'abord un débat contradictoire. Malgré leurs différences, ces actes partagent une même exigence : ils parlent à deux lecteurs exigeants — le juge, qui doit comprendre vite ce qu'on lui demande et pourquoi, et la partie adverse, qui cherchera la faille. Rédiger un acte n'est donc pas « raconter l'histoire du client » : c'est construire un document où chaque affirmation de fait est renvoyée à une pièce, chaque demande à un fondement, et où rien d'inutile ne vient diluer l'essentiel.

La structure type d'un acte contentieux se décrit en rubriques générales. L'en-tête identifie la juridiction saisie, les parties (noms, qualités, domiciles), leurs représentants éventuels et, pour une assignation, l'auxiliaire qui signifie l'acte. L'exposé des faits suit, strictement chronologique, sans commentaires : des faits, des dates, des pièces. Vient la discussion, ou les moyens : on y qualifie juridiquement les faits et on y enchaîne les arguments, en fait puis en droit, du plus solide au plus subsidiaire. Le dispositif — la partie la plus lue — énonce les prétentions précises soumises au juge : ce qu'on demande, contre qui, et sur quel fondement sommairement rappelé. L'acte se termine par le bordereau des pièces, liste numérotée des documents sur lesquels la demande s'appuie. Pour une requête, la logique est voisine, mais l'exposé insiste sur le motif de la saisine et la mesure sollicitée. Ces rubriques sont une méthode d'école : les mentions obligatoires de chaque acte, dans chaque procédure, se vérifient dans les textes en vigueur.

La méthode de rédaction tient en quelques gestes. D'abord, on ne rédige jamais avant d'avoir un dossier complet : pièce manquante, rédaction suspendue, car un acte affirme seulement ce que les pièces prouvent. Ensuite, on rédige à rebours : le dispositif d'abord, car il fixe ce que tout le reste doit démontrer ; puis la discussion ; puis les faits, réduits à ce qui sert les prétentions. On relit ensuite l'acte avec les yeux de l'adversaire : quelle phrase attaquerait-il, quel montant contesterait-il, quelle pièce absente réclamerait-il ? Enfin, on vérifie mécaniquement : identité exacte des parties, cohérence de tous les chiffres avec les pièces, somme des montants demandés, orthographe des noms. Une assignation est ensuite confiée à l'auxiliaire de justice chargé de la signifier à la partie adverse ; les conclusions se communiquent à l'adversaire et se déposent au greffe selon les formes de la procédure suivie. Un acte soigné ne garantit pas de gagner, mais un acte négligé garantit presque de perdre avant même le débat.

L'essentiel
Trois actes, une même architecture : en-tête qui identifie, faits chronologiques sans commentaire, moyens hiérarchisés qui qualifient, dispositif qui demande précisément, bordereau qui prouve. On rédige à rebours — le dispositif d'abord — et on relit avec les yeux de l'adversaire.

Exemple — Assignation d'école rédigée pour ce cours : loyers impayés fictifs

```
ACTE D'ÉCOLE — document rédigé pour ce cours, dossier
entièrement fictif ; rubriques commentées entre crochets.

[EN-TÊTE]
Devant le Tribunal saisi au fond (juridiction du lieu
de l'immeuble — à vérifier selon les textes en vigueur)
Demandeur : M. S., bailleur, domicilié à Zambougou (fictif)
Défendeur : M. T., locataire du même immeuble
Acte signifié par le commissaire de justice commis.

[EXPOSÉ DES FAITS]
Par bail écrit versé aux pièces, M. S. a loué à M. T.
un logement moyennant un loyer mensuel de 75 000 F.
Les quittances produites montrent quatre mois restés
impayés, soit 4 x 75 000 = 300 000 F d'arriéré.
Une lettre de relance est restée sans règlement.

[MOYENS — DISCUSSION]
En fait : l'arriéré est constant et chiffré par pièces.
En droit : le bail oblige le locataire au paiement
du loyer convenu ; à défaut, le bailleur peut demander
au juge la condamnation au paiement et la réparation
des dégradations constatées à l'état des lieux de sortie
chiffrées, devis à l'appui, à 45 000 F.
Total demandé : 300 000 + 45 000 = 345 000 F.

[DISPOSITIF — PRÉTENTIONS]
Il est demandé au Tribunal de condamner M. T. à payer
à M. S. la somme de 345 000 F, avec les frais de l'instance.

[BORDEREAU DES PIÈCES]
1. Bail écrit. 2. Quittances. 3. Lettre de relance.
4. État des lieux de sortie. 5. Devis de réparations.
```

À retenir

- L'assignation saisit le juge et appelle l'adversaire ; les conclusions soutiennent les prétentions pendant l'instance ; la requête sollicite une décision du juge.
- Le dispositif est la partie décisive de l'acte : des prétentions précises, chiffrées et cohérentes avec les pièces — on le rédige en premier.
- Un acte n'affirme que ce que les pièces prouvent : dossier incomplet, rédaction suspendue, puis relecture avec les yeux de l'adversaire.

Exercice

Voici le brouillon défectueux d'un acte fictif : « Le client demande de l'argent à son voisin à cause de problèmes anciens et divers. Il est demandé au juge de faire le nécessaire et de condamner le voisin comme il se doit. Voir pièces jointes. » Relève au moins quatre défauts de ce brouillon au regard de la structure en rubriques, puis réécris le dispositif en une phrase correcte pour l'hypothèse suivante, entièrement fictive : Madame D. a prêté 200 000 F à son voisin Monsieur B., qui reconnaît la dette par un écrit signé versé aux pièces, et n'a rien remboursé.

✔ Corrigé
Les défauts du brouillon tiennent à chaque rubrique. L'en-tête est absent : ni juridiction, ni identité complète des parties, le mot « voisin » ne désigne juridiquement personne. L'exposé des faits est inexistant : « problèmes anciens et divers » ne donne ni fait précis, ni chronologie, ni montant, et aucun renvoi à des pièces identifiées. La discussion manque entièrement : aucune qualification juridique — s'agit-il d'un prêt, d'une vente, d'un dommage ? — donc aucun fondement à la demande. Le dispositif est vide : « faire le nécessaire » n'est pas une prétention ; le juge ne peut condamner que sur des demandes précises et chiffrées. Le bordereau enfin se réduit à « voir pièces jointes », sans liste numérotée. Dispositif réécrit pour l'hypothèse fictive : « Il est demandé au Tribunal de condamner Monsieur B. à payer à Madame D. la somme de 200 000 F en remboursement du prêt consenti, dont la reconnaissance de dette signée est versée aux pièces, ainsi qu'aux frais de l'instance. » Chaque élément y est vérifiable : les personnes, la somme, la cause, la pièce. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les consultations juridiques : écoute, analyse, conseil

La consultation est le premier acte professionnel du juriste, et souvent le plus délicat : un client arrive avec un récit mêlé de faits, d'émotions et de demandes parfois impossibles, et il repart — si le travail est bien fait — avec une vision claire de sa situation et des voies qui s'offrent à lui. La première phase est l'écoute. Le juriste laisse le client exposer son affaire sans l'interrompre, puis il reformule : « Si je comprends bien, vous avez vendu…, l'acheteur a versé…, puis… » La reformulation n'est pas une politesse : elle vérifie que les faits sont compris, elle rassure le client qui se sent entendu, et elle fait apparaître les trous du récit — ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas daté, ce qui repose sur une parole contre une autre. Le juriste pose alors des questions ciblées, dans un ordre : qui, quoi, quand, avec quelles pièces ?

La deuxième phase est l'analyse, qui prolonge tous les cours de la licence. Le juriste trie les faits : certains sont juridiquement pertinents, d'autres appartiennent au contexte ou à l'émotion et n'entreront pas dans le raisonnement. Il identifie les pièces existantes et celles à obtenir, car un fait sans pièce est une affirmation, pas une preuve. Il qualifie ensuite la situation — nature du contrat ou du lien de droit, obligations de chaque partie, manquement allégué — et formule la ou les questions de droit que le dossier soulève. C'est le moment du syllogisme travaillé depuis la première année : la règle applicable, les conditions qu'elle pose, l'application aux faits établis. L'honnêteté intellectuelle commande de repérer aussi les points faibles du dossier du client : un adversaire, un manquement partagé, une pièce fragile. Un conseil qui cache les faiblesses au client le dessert deux fois : dans la négociation, puis devant le juge.

La troisième phase est le conseil proprement dit. À l'oral, le juriste expose les options : voie amiable, saisine du juge, statu quo assumé — avec, pour chacune, ses chances raisonnablement évaluées, ses coûts prévisibles et ses risques, sans jamais promettre

un résultat. Par écrit, la note de consultation fige ce conseil dans une structure stable : rappel des faits retenus, questions posées, analyse, options et recommandation motivée. Cet écrit protège tout le monde : le client peut relire et décider à tête reposée, et le juriste garde la trace de ce qu'il a réellement conseillé. La consultation se clôt par les prochaines étapes convenues — pièces à rapporter, décision du client à recueillir, suite à donner — notées au dossier. Conseiller, ce n'est pas décider à la place du client : c'est lui donner les moyens de décider en connaissance de cause.

L'essentiel
Une consultation réussie suit trois temps : écouter et reformuler jusqu'à tenir les faits, analyser en triant faits pertinents et pièces puis en qualifiant, conseiller par options écrites et motivées — sans jamais promettre un résultat au client.

Exemple — Dossier de consultation complet : une livraison incomplète fictive

```
DOSSIER D'ÉCOLE — consultation fictive, montants d'exercice.

CLIENTE : Mme F., commerçante fictive.
RÉCIT INITIAL (résumé) : « Mon fournisseur ne m'a pas
tout livré, je veux tout annuler et être remboursée. »

GRILLE D'ENTRETIEN (extraits)
Fait 1 : commande écrite de marchandises : 480 000 F.
Fait 2 : marchandise effectivement livrée et reçue
sans réserve écrite : valeur 300 000 F.
Fait 3 : écart non livré : 480 000 - 300 000 = 180 000 F.
Fait 4 : échanges de messages versés aux pièces.
Pièces : bon de commande, bon de livraison signé,
messages. Pièce manquante : aucune mise en
demeure écrite n'a encore été adressée.

NOTE DE CONSEIL (structure d'école)
Faits retenus : ceux ci-dessus, établis par pièces.
Question : quelles voies pour obtenir la livraison
du solde ou l'équivalent de 180 000 F ?
Options : 1) mise en demeure écrite puis négociation
(leçon 5) ; 2) saisine du juge si l'amiable échoue.
Faiblesse signalée : la réception sans réserve écrite
compliquera la preuve des manquants allégués au-delà
des bons de livraison.
Recommandation : commencer par la voie amiable écrite.

Leçon du dossier : le conseil naît du tri des faits,
pas du récit tel qu'il a été livré.
```

À retenir

- Reformuler le récit du client n'est pas une politesse : c'est l'outil qui vérifie les faits et révèle ce qui manque.
- L'analyse trie : faits pertinents, pièces qui les prouvent, qualification, questions de droit — et points faibles du dossier, jamais dissimulés au client.

• Le conseil s'écrit : faits retenus, options comparées, recommandation motivée, prochaines étapes — et aucune promesse de résultat.

Exercice

Un client fictif déclare : « Mon ancien employeur me déteste, il m'a licencié sans raison après des années de bons services, tout le monde au quartier le sait, je veux qu'il paie très cher. » À partir de ce récit, établis : 1) la liste des faits juridiquement pertinents à vérifier et des pièces à demander ; 2) ce qui, dans le récit, relève du contexte ou de l'émotion et ne servira pas directement le raisonnement ; 3) les deux questions à poser en priorité au client pour compléter l'analyse.

✔ Corrigé

Les faits pertinents à vérifier sont ceux qui conditionnent la régularité et les effets du licenciement : l'existence et la forme du contrat de travail, l'ancienneté exacte du salarié, la notification du licenciement et la forme qu'elle a prise, le motif énoncé par l'employeur s'il en existe un écrit, les sommes versées ou restant dues au départ (salaires, indemnités, congés), et l'existence éventuelle d'échanges écrits antérieurs. Les pièces à demander correspondent point par point : contrat, bulletins de paie, lettre de notification, soldes de comptes, correspondances. Relèvent du contexte ou de l'émotion — à écouter avec respect mais à écarter du raisonnement — la prétendue haine de l'employeur, les « années de bons services » non documentées et l'opinion du quartier : aucun juge ne statue sur une réputation. Les deux questions prioritaires sont donc : « Par quel document le licenciement vous a-t-il été notifié, et pouvez-vous me le remettre ? » et « Quelles sommes précises vous restent dues, et quels documents le montrent ? » La première ancre le dossier dans sa pièce maîtresse, la seconde transforme « payer très cher » en prétentions chiffrées et vérifiables — c'est exactement le passage du récit au dossier. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — La plaidoirie : construction et entraînement

La plaidoirie est la parole de l'avocat devant le juge, au service d'un dossier déjà écrit. Sa fonction n'est pas de tout redire : le juge a les conclusions et les pièces. Elle sert à faire vivre la thèse — à montrer, en quelques mouvements clairs, pourquoi les faits établis et la règle invoquée commandent la décision demandée. Un plaideur efficace se prépare donc autrement qu'un lecteur : il choisit ce que l'oral peut apporter de plus que l'écrit — l'ordre des arguments, l'insistance sur le point décisif, la réponse à l'adversaire — et il accepte de sacrifier le reste. Il sait aussi que l'audience est un dialogue : le juge peut interrompre, questionner, demander une pièce ; une plaidoirie rigide, apprise comme un récital, se brise à la première question, tandis qu'une plaidoirie construite sur une maîtrise complète du dossier s'y adapte.

La construction suit un plan sobre. L'ouverture annonce la thèse en une phrase : ce que le client demande et pour quel motif principal. Vient le rappel des seuls faits utiles, ceux que les pièces établissent et qui commandent la solution. Puis les moyens,

hiérarchisés : le moyen principal, qui suffit à lui seul si le juge le suit ; le moyen subsidiaire, présenté honnêtement comme tel, qui prend le relais si le premier est écarté ; et les réponses aux arguments adverses prévisibles, intégrées au fil du propos plutôt qu'abandonnées à la fin. La clôture reprend les demandes exactes du dispositif des conclusions : la plaidoirie doit se terminer sur les prétentions, car c'est sur elles que le juge statuera. La hiérarchie est la clef : un plaideur qui présente cinq moyens au même niveau suggère qu'aucun ne le convainc lui-même ; un plaideur qui en ordonne deux, et sait dire lequel compte, aide le juge à décider.

Reste l'entraînement, car la plaidoirie est aussi un exercice du corps. La voix doit porter sans crier, le débit laisser au juge le temps de noter, les silences souligner les articulations du plan, le regard parcourir la formation de jugement plutôt que la feuille. La méthode d'entraînement tient en trois habitudes : se chronométrer pour tenir dans le temps de parole qui sera imparti, s'enregistrer pour entendre ses propres hésitations et ses lectures, et répéter avec un contradicteur qui joue l'adversaire et le juge questionneur. L'éthique borne l'exercice : loyauté envers le tribunal, aucune affirmation de fait que le dossier ne soutient pas, aucune pièce déformée par une citation tronquée. Convaincre est le but ; tromper n'en est jamais un moyen légitime, et le juge qui s'en aperçoit ne retient plus rien de la plaidoirie — ni de celles qui suivront.

L'essentiel
Plaider, ce n'est pas lire ses conclusions : c'est défendre une thèse par un plan — ouverture en une phrase, faits utiles, moyens hiérarchisés (principal puis subsidiaire), réponses à l'adversaire, clôture sur les prétentions exactes — avec une voix et un temps maîtrisés par l'entraînement.

Exemple — Plan de plaidoirie complet sur le dossier de loyers fictif (leçon 2)

```
PLAN D'ÉCOLE — plaidoirie du demandeur, dossier fictif
de la leçon 2 (arriéré total demandé : 345 000 F).

THÈSE (ouverture, une phrase)
« Le bail est prouvé, l'arriéré est chiffré par les
quittances, la condamnation demandée n'en est que
la conséquence. »

FAITS UTILES (seuls ceux établis par pièces)
Bail écrit produit ; loyer convenu : 75 000 F.
Quatre mois impayés : 4 x 75 000 = 300 000 F.
Relance écrite restée sans règlement.

MOYEN PRINCIPAL
Le locataire doit le loyer convenu ; les pièces
suffisent à établir la dette dans son montant.

MOYEN SUBSIDIAIRE (si l'arriéré était contesté)
À tout le moins, les dégradations constatées à l'état
des lieux de sortie, devis à l'appui : 45 000 F.

RÉPONSE À L'ADVERSAIRE (anticipée)
S'il invoque des paiements en espèces : aucune
quittance ne les retrace ; la charge de la preuve
du paiement lui incombe.

CLÔTURE = prétentions exactes des conclusions :
condamnation à 345 000 F et aux frais de l'instance.

[Contre-plan défense, en miroir : contester la réalité
des dégradations, demander la modération des frais,
proposer un étalement — à préparer avec le même soin.]
```

À retenir

- Le juge a déjà l'écrit : la plaidoirie apporte l'ordre, l'insistance sur le point décisif et la réponse à l'adversaire — pas une relecture.
- Hiérarchiser les moyens : un principal qui suffit, un subsidiaire assumé comme tel ; cinq moyens au même niveau n'en valent aucun.
- On s'entraîne chronométré, enregistré, et contre un contradicteur ; et on ne soutient jamais à la barre un fait que le dossier ne prouve pas.

Exercice

Un plaideur fictif dispose, pour défendre un commerçant dont la marchandise livrée est contestée, des arguments suivants, en vrac : (a) son client est un homme honnête et connu au marché ; (b) le bon de livraison signé par l'acheteur atteste la livraison complète ; (c) l'acheteur n'a formulé aucune réserve écrite à la réception ; (d) le concurrent de l'acheteur a connu le même litige l'an passé ; (e) à supposer un manquant, il ne saurait excéder la valeur d'un colis. Construis le plan hiérarchisé de cette plaidoirie : thèse, moyen principal, moyen subsidiaire, et dis quels arguments tu écarteras, et pourquoi.

✔ Corrigé
La thèse, en ouverture : la livraison est établie par la signature de l'acheteur, et la contestation tardive ne repose sur aucune pièce. Le moyen principal repose sur (b) : le bon de livraison signé est la pièce maîtresse, car il matérialise la réception de la commande par l'adversaire lui-même ; tout le reste doit s'ordonner autour de lui. Le moyen subsidiaire combine (c) et (e) : à supposer même un manquant, l'absence de réserve écrite à la réception fragilise la contestation, et le préjudice allégué devrait en toute hypothèse être ramené au maximum à la valeur du seul colis discuté — argument de repli, présenté comme tel, qui limite les prétentions adverses sans contredire le moyen principal. Deux arguments sont écartés. L'argument (a) relève de la réputation : l'honnêteté générale d'une partie ne prouve pas un fait précis, et le juge statue sur pièces, pas sur notoriété. L'argument (d) est hors dossier : le litige d'un tiers, même semblable, n'établit rien dans cette affaire et dilue la crédibilité du propos. La leçon est celle de la leçon entière : hiérarchiser, c'est aussi savoir renoncer. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La négociation d'un règlement amiable

Tous les litiges ne doivent pas finir devant un juge. Le règlement amiable — dont le cours DRO-L2-19 a présenté les modes, de la négociation directe à la médiation — offre souvent au client un résultat plus rapide, moins coûteux et plus sûr qu'un procès, dont l'issue n'est jamais certaine et dont l'exécution peut soulever de nouvelles difficultés. Le juriste qui négocie ne renonce pas au droit : il s'en sert autrement, car la force de sa position de négociation vient précisément de ce que le juge déciderait vraisemblablement. Préparer une négociation commence donc comme préparer un procès : dossier complet, qualification, prétentions chiffrées. Ce n'est qu'avec ce socle que l'on peut dire ce que vaut un accord, et à partir de quel point il vaut mieux s'en remettre au juge.

La méthode repose sur une distinction fondatrice : les positions et les intérêts. La position est ce qu'une partie annonce — « je réclame telle somme », « je ne paierai rien » — ; l'intérêt est ce qu'elle cherche vraiment — être payée vite plutôt que tout obtenir tard, préserver une relation commerciale, éviter la publicité d'un procès, sécuriser un échéancier tenable. Deux positions peuvent être incompatibles alors que les intérêts se combinent : c'est dans cet espace que se loge la zone d'accord possible, c'est-à-dire l'intervalle entre le minimum que le demandeur peut accepter et le maximum que l'adversaire peut offrir, compte tenu de leurs intérêts et de leurs solutions de rechange. Le négociateur prépare donc trois chiffres avant la rencontre : sa prétention, son objectif raisonnable, et son seuil de rupture, celui en dessous duquel il conseillera à son client de saisir le juge. Pendant l'échange, il écoute plus qu'il ne parle, avance par propositions chiffrées et motivées, et ne concède jamais sans contrepartie.

Un accord négocié ne vaut que par sa trace. Le règlement se formalise dans un écrit — protocole d'accord ou transaction au sens du cours DRO-L2-02, par laquelle les parties se font des concessions réciproques pour terminer le litige — dont les rubriques

essentielles sont : l'identification des parties et du litige éteint, les engagements de chacun (somme, échéancier d'exécution en repères clairs, restitutions éventuelles), le sort des frais, la renonciation aux actions relatives au litige réglé, et la clause prévoyant ce qui advient si l'accord n'est pas exécuté. Le juriste vérifie avant la signature la capacité des parties et leur pouvoir d'engager ceux qu'elles représentent. Ensuite, l'accord rejoint le dossier, et son exécution est suivie comme n'importe quelle échéance du cabinet. Négocier est un art de la parole ; le conclure est un art de l'écrit — les deux font le règlement amiable réussi.

L'essentiel
Négocier, c'est convertir un rapport de droit en accord : préparer le dossier comme pour un procès, raisonner en intérêts plutôt qu'en positions, travailler dans la zone d'accord possible entre les seuils des deux parties, puis figer le résultat dans un écrit complet et signé.

Exemple — Dossier de négociation complet : une créance fictive réglée à l'amiable

```
DOSSIER D'ÉCOLE — négociation fictive, chiffres d'exercice.

LITIGE : fournitures livrées et facturées, restées
impayées. Créance réclamée et justifiée : 1 200 000 F.

PRÉPARATION (avant la rencontre)
Côté créancier (notre cliente, Mme F., fictive) :
prétention affichée .... 1 200 000 F
seuil d'acceptation .... 900 000 F
(en dessous : conseiller la saisine du juge)
Côté débiteur (d'après ses courriers) :
première offre ......... 700 000 F
maximum envisageable ... 1 000 000 F

ZONE D'ACCORD POSSIBLE
de 900 000 F à 1 000 000 F : les intérêts convergent
(paiement rapide pour l'une, échéancier tenable
pour l'autre, relation commerciale préservée).

ACCORD CONCLU (protocole d'école)
Somme arrêtée : 950 000 F, en deux versements
égaux de 475 000 F (475 000 x 2 = 950 000 F),
aux échéances convenues et écrites au protocole.
Concessions réciproques : la créancière abandonne
le surplus réclamé ; le débiteur reconnaît la dette
et renonce à toute contestation sur les livraisons.
Clause de sauvegarde : à défaut de paiement d'un
versement, la totalité restant due redevient exigible
et la voie du juge est rouverte.

Leçon du dossier : l'accord se prépare en chiffres
avant de se discuter en paroles.
```

À retenir

• La force d'une négociation vient du dossier : on négocie d'autant mieux que l'on sait ce que le juge déciderait vraisemblablement.

• Positions contre intérêts : l'accord se trouve rarement entre les positions affichées, souvent entre les intérêts réels des deux parties.

• Tout accord se conclut par un écrit signé, avec engagements chiffrés, échéancier, sort des frais et clause de sauvegarde en cas d'inexécution.

Exercice

Deux voisins fictifs se disputent au sujet d'une clôture mitoyenne endommagée. Monsieur A. réclame la reconstruction complète à frais partagés et annonce : « Je veux 400 000 F ou rien. » Madame B. répond : « Je ne paierai pas un franc pour un mur dont je ne me sers pas. » En entretien séparé, on apprend que Monsieur A. craint surtout que ses animaux ne s'échappent avant la saison des récoltes, et que Madame B., qui dispose d'une équipe de maçons dans son entreprise, redoute le coût en argent mais pas le travail. Identifie les positions, les intérêts, la zone d'accord possible et une solution négociée qui la réalise.

✔ Corrigé

Les positions sont frontales et apparemment sans issue : 400 000 F exigés d'un côté, refus total de payer de l'autre. Les intérêts racontent une autre histoire. L'intérêt de Monsieur A. n'est pas l'argent pour lui-même : c'est une clôture remise en état rapidement, avant les récoltes, pour contenir ses animaux. L'intérêt de Madame B. n'est pas de laisser le mur en ruine : c'est de ne pas décaisser une somme importante, alors qu'elle peut apporter du travail et des matériaux par son entreprise. La zone d'accord possible se situe donc hors du seul terrain monétaire : toute solution qui reconstruit vite, avec une contribution en nature de Madame B. au moins équivalente à ce que Monsieur A. aurait accepté en argent, satisfait les deux intérêts. La solution négociée pourrait être : reconstruction réalisée par l'équipe de Madame B. selon un devis validé par les deux parties, Monsieur A. fournissant une partie des matériaux et la main-d'œuvre d'appoint, le tout consigné dans un protocole écrit précisant l'étendue des travaux, leur calendrier relatif convenu et la renonciation aux actions sur ce litige. La leçon : tant qu'on discute des positions, on compte des francs ; dès qu'on discute des intérêts, on trouve des ressources. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le procès simulé (moot court) : préparation et déroulement

Le procès simulé — moot court dans la tradition universitaire anglophone — est la salle d'entraînement du juriste : on y joue un procès complet, sur un cas d'école, devant une formation de jugement fictive, avec des avocats, un greffier, parfois des témoins, tous incarnés par des étudiants et encadrés par des enseignants ou des praticiens. Sa valeur pédagogique tient à son équilibre : le cas est construit pour que les deux thèses soient défendables, afin que la victoire ne dépende pas du camp tiré au sort mais de la qualité du travail — recherche, mémoire écrit, plaidoirie, réponses aux questions. C'est

aussi un exercice d'empathie professionnelle : plaider une thèse que l'on n'aurait pas choisie apprend à voir le dossier par les yeux de l'adversaire, compétence qui servira dans chaque négociation et chaque audience réelle.

La préparation suit un ordre strict. D'abord la lecture du cas et la recherche : textes en vigueur, doctrine, décisions de principe sur la question posée — en notant que, dans le procès simulé comme dans le réel, on ne cite que ce que l'on a vérifié. Puis la rédaction du mémoire de chaque équipe : faits, questions de droit, arguments hiérarchisés, réponses anticipées à la thèse adverse. Puis les répétitions : plaidoiries chronométrées, interrompues par les questions du « banc » joué par les encadrants, car la simulation réussit lorsqu'elle reproduit la pression de l'audience — temps limité, questions imprévues, contradiction immédiate. Les rôles annexes se préparent avec le même sérieux : le greffier tient le dossier et le rôle d'audience, les témoins fictifs connaissent leur déposition écrite et n'en sortent pas, les juges étudiants préparent la grille de questions qu'ils poseront aux deux camps.

Le déroulement épouse, en la simplifiant, la logique d'une audience : ouverture par la formation, exposé du dossier, plaidoiries des demandeurs puis des défendeurs, répliques éventuelles, questions du banc, délibéré fictif et prononcé motivé. La tenue compte dans l'évaluation : s'adresser à la formation et non à l'adversaire, annoncer son plan, citer ses pièces exactement, gérer son temps. Le moment le plus formateur vient après : le débriefing. Encadrants et juges fictifs y décomposent ce qui a été fait — qualité de la recherche, hiérarchie des arguments, erreurs de qualification, gestion des questions — sans se limiter au verdict, car un camp peut « gagner » le cas d'école avec une méthode faible, et le perdre avec une méthode excellente sur un point de droit difficile. On évalue donc selon une grille annoncée à l'avance, qui distingue le fond, la plaidoirie et la réfutation : c'est cette transparence qui transforme le jeu en apprentissage.

L'essentiel
Le procès simulé entraîne au réel sans ses risques : un cas équilibré, deux mémoires écrits et hiérarchisés, des plaidoiries répétées sous les questions du banc, un déroulement calqué sur l'audience — et un débriefing méthodique, selon une grille connue d'avance, qui vaut plus que le verdict.

Exemple — Dossier de procès simulé complet : rôles, planning relatif et grille d'école

```
DOSSIER D'ÉCOLE — procès simulé fictif, classe fictive.

CAS D'ÉCOLE (résumé) : une entreprise fictive a résilié
un contrat de fourniture en cours d'exécution ; le
fournisseur fictif conteste la régularité de la
résiliation et réclame le prix des livraisons faites.
Les deux thèses sont documentées à égalité.

ÉQUIPE : 12 étudiants — 1 président de formation,
2 juges assesseurs étudiants, 2 avocats du demandeur,
2 avocats du défendeur, 1 greffier, 2 témoins fictifs,
2 observateurs-évaluateurs (1+2+2+2+1+2+2 = 12).

PLANNING RELATIF (repères pédagogiques)
Semaine 1 : distribution du cas et des rôles.
Semaine 2 : recherche, textes et doctrine vérifiés.
Semaine 3 : mémoires écrits des deux camps déposés.
Semaine 4 : répétitions croisées, questions du banc.
Semaine 5 : audience simulée.
Semaine 6 : débriefing et remise des grilles.

GRILLE D'ÉVALUATION (rédigée pour cet atelier, sur 20)
Fond du mémoire écrit ......... 8 points
Plaidoirie (plan, voix, temps) 6 points
Réfutation et réponses ........ 4 points
Tenue et exactitude des citations 2 points
Total : 8 + 6 + 4 + 2 = 20 points

Leçon du dossier : la grille est connue avant le jeu ;
c'est elle qui dit ce que « bien plaider » signifie ici.
```

À retenir

- Le cas d'école est équilibré à dessein : l'exercice évalue la méthode des deux camps, pas la chance du tirage au sort.
- Préparer un procès simulé, c'est écrire deux mémoires, répéter sous les questions, et apprendre la thèse adverse aussi bien que la sienne.
- Le débriefing est le cœur de l'apprentissage : on y évalue avec une grille annoncée, et un verdict favorable n'y absout pas une méthode faible.

Exercice

Tu dois défendre, dans un procès simulé, la thèse que tu juges la plus faible d'un dossier fictif : un acheteur a signé le bon de livraison sans réserve, puis conteste la livraison après l'ouverture des colis sans autre pièce que sa parole. Plutôt que de subir cette thèse, construis sa version la plus forte : formule en trois points l'argumentaire le plus convaincant possible pour l'acheteur, puis indique ce que cet exercice t'apprend pour le jour où tu plaideras la thèse opposée.

✔ Corrigé
Version forte de la thèse de l'acheteur, en trois points. D'abord, la portée de la signature : signer un bon de livraison atteste la réception des colis, non nécessairement la vérification exhaustive de leur contenu, surtout lorsque les marchandises sont emballées et que le contrôle suppose une ouverture impossible sur le quai ; la signature prouve la remise, elle ne prouve pas à elle seule la conformité complète. Ensuite, la conduite du vendeur : si les échanges écrits montrent que l'acheteur a signalé le manquant dès l'ouverture des colis et que le vendeur a d'abord promis de vérifier avant de se rétracter, cette chronologie donne à la contestation une crédibilité que la seule parole n'aurait pas. Enfin, la charge de la preuve peut se discuter : selon la nature exacte de l'obligation du vendeur et les pièces du dossier — bordereaux d'expédition, inventaires d'entrepôt — il peut appartenir au vendeur d'établir la conformité de ce qu'il a expédié, pas seulement de ce qui a été reçu. Ce que l'exercice enseigne pour la thèse inverse : le jour où l'on défendra le vendeur, on saura exactement où l'adversaire frappera — portée limitée de la signature, chronologie des réclamations, inventaires à produire — et l'on préparera ses pièces et ses réponses en conséquence. Construire la meilleure thèse adverse est la forme la plus sûre de la préparation. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Les cliniques juridiques et l'aide aux justiciables

Entre le droit appris à l'université et le justiciable qui ne sait pas à quelle porte frapper, il y a un fossé que les cliniques juridiques cherchent à combler. Une clinique juridique est un dispositif — universitaire ou associatif — où des étudiants en droit, encadrés par des enseignants et des praticiens, reçoivent le public, écoutent ses problèmes, délivrent une information juridique et orientent vers la bonne démarche ou le bon professionnel. Elle prolonge la question de l'accès au droit étudiée au cours DRO-L1-12 : beaucoup de difficultés juridiques naissent moins d'un litige que d'une ignorance — un délai qui court sans qu'on le sache, un écrit qu'on a signé sans le comprendre, un service compétent qu'on ignore. La clinique se distingue de l'aide juridictionnelle organisée par l'État, qui concerne la prise en charge des frais de justice pour les justiciables démunis : la clinique, elle, apporte d'abord de l'information et de l'orientation, gratuitement, sans se substituer aux professionnels du droit.

Son organisation pratique reprend, à échelle réduite, les disciplines du cabinet. La permanence reçoit sur rendez-vous ou en accueil libre, dans un lieu identifié et à des horaires fixes portés à la connaissance du public. Chaque justiciable est accueilli par un binôme d'étudiants : l'un conduit l'entretien selon la méthode de la consultation — écoute, reformulation, questions, pièces —, l'autre prend des notes et remplit la fiche d'accueil qui trace le passage et la réponse donnée. Un superviseur valide les informations délivrées avant qu'elles ne soient remises, surtout lorsqu'une note écrite est fournie au justiciable. Les demandes sont triées en trois catégories : l'information simple, réglée sur place (quel service saisir, quel document demander) ; l'orientation, qui renvoie vers un avocat, un service social, une administration ou un mode amiable ; et le dossier suivi, lorsque la clinique accompagne la personne dans ses premières

démarches écrites. La confidentialité s'impose comme au cabinet : ce qui est confié à la permanence n'en sort pas.

Les limites du dispositif font partie de sa déontologie. L'étudiant en clinique n'est pas un avocat : il ne représente personne devant une juridiction, ne signe pas d'acte de procédure, et ne délivre pas de consultation engageant un professionnel sur un dossier complexe ou urgent — il informe, il explique, il oriente. Cette frontière, dite clairement au justiciable dès l'accueil, protège tout le monde : le public, qui sait exactement ce qu'il reçoit ; l'étudiant, qui travaille dans le champ de sa formation ; et la clinique, dont la crédibilité repose sur cette honnêteté. Savoir dire « ce point dépasse notre cadre, voici le professionnel à consulter et pourquoi » est une compétence au même titre que savoir répondre. Enfin, la clinique est aussi une école : chaque permanence se termine par un retour d'expérience avec le superviseur, où l'on reprend les entretiens du jour — ce qui a été bien mené, ce qui a été manqué — exactement comme le débriefing du procès simulé transforme le jeu en apprentissage.

L'essentiel
La clinique juridique rapproche le droit des justiciables : des étudiants supervisés y informent et y orientent gratuitement, selon la méthode de la consultation et avec la traçabilité d'un cabinet — mais sans jamais représenter en justice ni franchir la limite du conseil étudiant, qui se dit et s'assume dès l'accueil.

Exemple — Dossier de clinique complet : une permanence fictive et un accueil détaillé

```
DOSSIER D'ÉCOLE — permanence fictive d'une clinique
juridique universitaire inventée pour ce cours.

PERMANENCE DU JOUR (repères d'organisation)
12 justiciables reçus par des binômes d'étudiants,
sous la supervision d'un enseignant-praticien.
Tri effectué :
informations simples réglées sur place ... 5
orientations vers un professionnel
ou un service compétent ..... 4
dossiers suivis par la clinique ..... 3
Total : 5 + 4 + 3 = 12 justiciables.

ACCUEIL DÉTAILLÉ (justiciable fictif)
M. N., retraité, vient avec une lettre de son
bailleur annonçant une augmentation de loyer
qu'il ne comprend pas et un bail qu'il n'a jamais
relu. Entretien : écoute, lecture commune des deux
documents, reformulation du problème.
Réponse de la clinique (validée par le superviseur) :
explication des clauses du bail versées au dossier,
information sur les démarches amiables possibles
(leçon 5) et, le différend semblant appelé à durer,
orientation vers un avocat pour la suite.
Fiche d'accueil : remplie, datée, archivée.

Leçon du dossier : informer juste, orienter à temps,
tracer toujours — et dire sa limite sans détour.
```

À retenir

- La clinique délivre information et orientation gratuites sous supervision ; elle ne se confond ni avec l'aide juridictionnelle ni avec un cabinet d'avocats.
- L'accueil est une consultation en miniature : écoute, reformulation, pièces, réponse validée par le superviseur et fiche d'accueil tracée.
- La limite du conseil étudiant fait partie du service : pas de représentation en justice, et devoir d'orienter dès que le dossier dépasse le cadre.

Exercice

À une permanence fictive se présentent trois demandes : (1) une étudiante veut savoir quelle administration peut lui délivrer un extrait d'acte de naissance et avec quelles pièces ; (2) un commerçant, assigné en justice dans un litige important, demande à l'étudiant de clinique de « le représenter devant le juge à la place d'un avocat » ; (3) une dame âgée, menacée d'expulsion par son bailleur selon la lettre qu'elle apporte, veut savoir « ce que dit son bail et quoi faire maintenant ». Pour chaque demande, décide le traitement approprié par la clinique — information sur place, orientation, ou accompagnement limité — et justifie-le au regard des limites du dispositif.

✔ Corrigé
La demande (1) relève de l'information simple : c'est une question de démarche administrative, sans litige ni interprétation délicate ; l'étudiant renseigne le service compétent et les pièces à présenter, et la fiche d'accueil suffit à tracer la réponse. La demande (2) doit être refusée dans sa forme, et convertie en orientation : représenter une partie devant une juridiction est un acte de professionnel du droit, qu'aucun étudiant de clinique ne peut accomplir, a fortiori dans un litige important déjà engagé ; la clinique peut en revanche expliquer au commerçant la marche à suivre pour choisir un avocat, l'aider à rassembler ses pièces et l'informer, le cas échéant, sur les dispositifs d'aide aux justiciables démunis — c'est la limite du conseil étudiant, qui se dit clairement et sans détour. La demande (3) relève de l'accompagnement limité : l'étudiant peut lire le bail avec la justiciable, lui expliquer les clauses qui la concernent, l'aider à formuler une première réponse écrite amiable et à réunir ses justificatifs ; mais la menace d'expulsion touche au logement et peut appeler une procédure : le dossier doit donc être validé par le superviseur et assorti d'une orientation vers un avocat si le bailleur persiste. La grille de décision est constante : plus l'enjeu est grave et la procédure proche, plus le rôle de la clinique glisse de l'information vers l'orientation. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Construire son insertion professionnelle après la licence de droit

La licence de droit ouvre plus de portes qu'elle n'en ferme, à condition de les identifier et de s'y présenter préparé. Les débouchés se rangent en grandes catégories. Les professions du palais et de l'étude — avocature, magistrature, greffes, commissaires de justice, notariat — s'atteignent par des voies d'accès propres, concours ou examens d'entrée en école professionnelle, nommés ici en général : chacune a ses conditions et son calendrier, que le candidat vérifie auprès des sources officielles au moment où il s'y engage. À côté, le juriste d'entreprise et de banque, le juriste d'administration et de collectivité, le juriste d'organisation non gouvernementale et les métiers de la conformité emploient des licenciés qui savent rédiger, analyser et suivre un dossier — exactement les compétences de ce cours. Enfin, certains prolongent vers l'enseignement et la recherche ou vers des masters spécialisés. Aucune de ces voies n'est un lot de consolation : elles correspondent à des manières différentes d'aimer le droit — plaider, juger, conseiller, administrer, transmettre.

L'insertion se construit, elle ne s'attend pas. Le premier levier est le stage : il transforme les méthodes de ce cours en expérience vérifiable et fait connaître l'étudiant aux professionnels. On le cherche avec méthode : cibler les structures dont le travail intéresse vraiment, adresser une candidature écrite soignée plutôt que des demandes vagues, relancer poliment, et accepter les stages courts d'observation quand ils ouvrent une porte. Le deuxième levier est le capital de compétences complémentaires : une langue de travail supplémentaire, l'aisance avec les outils numériques et les bases de données juridiques, la qualité d'écriture — atouts qui départagent des candidats de niveau égal. Le troisième levier est le réseau, entendu honnêtement : enseignants, encadrants de clinique et de procès simulé, maîtres de

stage, anciens étudiants — des personnes qui ont vu travailler le candidat et peuvent le recommander en connaissance de cause. Un réseau ne se quémande pas la veille d'un concours ; il se nourrit, dès la licence, d'un travail sérieux et visible.

Reste le dossier de candidature, qui obéit aux mêmes disciplines que les actes de la leçon 2 : exactitude, structure, adaptation au lecteur. Le curriculum vitae du juriste tient en rubriques sobres — formation, expériences avec ce qu'elles ont réellement apporté, compétences, langues — sans gonflement ni mention invérifiable : un recruteur du monde du droit pardonne un parcours court, pas une affirmation fausse. La lettre de motivation suit le plan d'un bon moyen : d'abord la structure visée et ce qu'on en connaît, puis ce que le candidat lui apporte, enfin ce que le stage ou le poste lui apprendra — dans cet ordre, qui est celui de l'intérêt du lecteur. L'entretien se prépare comme une plaidoirie : connaître la structure, savoir exposer son parcours en quelques minutes, et avoir des questions à poser. Le plan d'insertion se pilote enfin comme un dossier de cabinet : des objectifs, des étapes relatives, un suivi écrit des candidatures — et la lucidité de réviser sa stratégie lorsque les réponses tardent, plutôt que d'attendre qu'elle réussisse toute seule.

L'essentiel
S'insérer après la licence est un dossier qui se gère : connaître les voies d'accès aux métiers du droit et vérifier leurs conditions officielles, construire stages, compétences complémentaires et réseau dès la faculté, et présenter des candidatures exactes et structurées — CV sans gonflement, lettre ordonnée au lecteur, entretien préparé comme une plaidoirie.

Exemple — Plan d'insertion fictif complet : calendrier relatif et budget bouclé

```
PLAN D'ÉCOLE — diplômée fictive, repères relatifs
(aucun calendrier officiel : à vérifier par la candidate
auprès des sources des concours et écoles visés).

PROFIL : Mlle F., licence de droit, expérience de
clinique juridique (leçon 7) et de procès simulé
(leçon 6), bonne rédaction, deux langues de travail.

PHASE 1 — Cibler : liste de 10 structures (cabinets,
services juridiques, administrations) choisies pour
leur activité réelle, pas par hasard d'annuaire.
PHASE 2 — Postuler : dossier adapté à chaque structure
(CV ciblé + lettre suivant le plan de la leçon).
PHASE 3 — Prouver : stage d'observation obtenu en
phase 2 ; tenue d'un journal de stage ; attestation
et recommandation demandées en fin de stage.
PHASE 4 — Consolider : bilan écrit, voies d'accès aux
concours visés vérifiées aux sources officielles,
préparation engagée sur cette base vérifiée.

BUDGET DE RECHERCHE (données d'exercice)
Déplacements d'entretiens ..... 12 000 F
Impressions et copies ......... 8 000 F
Connexion et documentation ..... 10 000 F
Total : 12 000 + 8 000 + 10 000 = 30 000 F

SUIVI : tableau des candidatures (structure, date
d'envoi, réponse, relance) tenu comme un dossier
de cabinet — car c'en est un : le sien.
```

À retenir

- Les voies d'accès aux métiers du droit (concours, examens, recrutements) ont chacune leurs conditions officielles : on les vérifie à la source, au moment de s'y engager.
- Stages, compétences complémentaires et réseau forment le capital d'insertion : il se construit dès la faculté, par un travail sérieux et visible.
- Un dossier de candidature est un acte professionnel : exact, structuré, adapté au lecteur — un parcours court se pardonne, une affirmation fausse jamais.

Exercice

Voici le brouillon de lettre de motivation d'un candidat fictif : « Madame, Monsieur, je vous écris car je cherche un stage. J'ai eu ma licence avec des notes correctes et je suis très motivé et dynamique. Le droit m'a toujours passionné depuis tout petit. J'espère que vous me donnerez ma chance, je suis disponible immédiatement et prêt à tout apprendre. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer… » Relève les défauts de ce brouillon au regard du plan enseigné à la leçon, puis propose la structure corrigée de la lettre — en rubriques commentées, sans rédiger la lettre entière — pour une candidature à un stage dans un cabinet d'avocats.

✔ Corrigé
Les défauts du brouillon se lisent dans l'ordre du plan attendu. D'abord, le cabinet n'existe pas dans la lettre : aucune mention de sa structure, de ses domaines d'activité ou de ce qui motive ce choix ; le même texte pourrait être adressé à n'importe qui, donc il ne convainc personne. Ensuite, le candidat ne parle de lui qu'en formules vagues — « motivé et dynamique », « passionné depuis tout petit » — sans aucun élément vérifiable : ni matière de prédilection, ni expérience de clinique ou de procès simulé, ni compétence précise dont le cabinet pourrait tirer parti. Enfin, le projet est absent : la lettre ne dit ni ce que le stage apprendrait au candidat, ni comment il s'inscrit dans sa trajectoire. La structure corrigée s'ordonne donc en quatre rubriques. Rubrique d'accroche : le cabinet visé, nommé, et une raison précise d'y postuler tirée de son activité. Rubrique apport : la formation, les exercices pratiques suivis (clinique, procès simulé, rédaction d'actes) et les compétences concrètes offertes — recherche, rédaction, classement de dossiers. Rubrique projet : ce que le candidat vient chercher — découvrir la pratique du contentieux, confirmer un choix de voie d'accès — formulé honnêtement. Rubrique de clôture : disponibilité énoncée sobrement, remerciement, formule de politesse complète. C'est le plan d'un moyen de conclusions appliqué à soi-même : partir du lecteur, prouver, conclure. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Rédiger des conclusions d'école sur un dossier de réparation fictif

Dossier fictif : Madame D., cliente du cabinet, a fait réparer l'installation électrique de sa boutique par l'entreprise fictive E. Les travaux, facturés et payés, se révèlent défectueux : le rapport d'un électricien indépendant, versé aux pièces, chiffre la reprise des travaux à 180 000 F de matériaux et 60 000 F de main-d'œuvre, soit un total de 240 000 F (contrôle : 180 000 + 60 000 = 240 000). L'entreprise E. refuse toute reprise. L'assignation a été signifiée et l'affaire est en état d'être plaidée. Rédige les conclusions du demandeur selon la méthode de la leçon 2 : rubriques complètes, moyens hiérarchisés, dispositif chiffré, bordereau de pièces. L'acte est un document d'école, tous les noms et montants sont fictifs.

✔ Corrigé du TD 1
Conclusions d'école — pour Madame D., demanderesse, contre l'entreprise E., défenderesse. En-tête : juridiction saisie (celle de l'assignation), identité complète des parties et de leurs représentants. Exposé des faits : commande des travaux et devis accepté ; réalisation et paiement intégral, factures à l'appui ; apparition des défectuosités ; rapport de l'électricien indépendant chiffrant la reprise à 180 000 F de matériaux et 60 000 F de main-d'œuvre ; refus écrit de reprise opposé par l'entreprise. Discussion : en fait, l'inexécution est établie par un document technique tiers, non par la seule affirmation de la cliente ; en droit, le prestataire qui a été payé doit une prestation conforme à ce qui a été convenu, et sa défaillance ouvre droit à la réparation du préjudice qui en résulte directement — moyen principal : la condamnation au coût de la reprise, 240 000 F ; moyen subsidiaire, si le juge écartait une partie du chiffrage : la condamnation à hauteur des postes du rapport qu'il retiendra, la cliente acceptant la discussion poste par poste plutôt que risquer un rejet global. Réponse à l'adversaire : si l'entreprise invoque un mauvais usage de l'installation, il lui appartient de l'établir, le rapport technique décrivant des défectuosités de pose. Dispositif : « Il est demandé au Tribunal de condamner l'entreprise E. à payer à Madame D. la somme de 240 000 F en réparation du préjudice résultant de la défectuosité des travaux, ainsi qu'aux frais de l'instance. » Bordereau : devis accepté, factures et preuves de paiement, rapport de l'électricien indépendant, correspondance de refus. L'acte n'affirme rien que les pièces ne prouvent : c'est ce qui le rend défendable à la barre comme à la lecture. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Conduire une consultation complète : la vente d'un véhicule fictif

Monsieur B., client fictif, consulte le cabinet : il a acheté un véhicule d'occasion à un particulier, Monsieur V., pour un prix convenu de 2 500 000 F ; il a versé un acompte de 800 000 F (reçu signé versé aux pièces), le solde de 1 700 000 F (contrôle : 2 500 000 - 800 000 = 1 700 000) devant être payé à la remise du véhicule et de ses documents. Depuis, le vendeur repousse la remise sans l'exécuter et ne rembourse pas l'acompte. Le client demande : « Que puis-je obtenir, et comment ? » Conduis la consultation selon la méthode de la leçon 3 : grille d'entretien avec les faits à vérifier et les pièces à demander, qualification, puis note de conseil écrite et structurée présentant les options et une recommandation.

✔ Corrigé du TD 2
Grille d'entretien — faits à établir : l'accord des parties sur le véhicule et le prix (comment a-t-il été conclu : écrit, échange de messages, témoins ?) ; le versement de l'acompte de 800 000 F et son reçu signé ; la condition mise au paiement du solde (remise du véhicule et de ses documents) ; les reports successifs et leurs justificatifs éventuels ; l'état actuel : le vendeur détient-il toujours le véhicule, l'a-t-il revendu ? Pièces à demander : tout écrit de la vente, reçu de l'acompte, messages échangés, annonce éventuelle, identification précise du vendeur et du véhicule. Qualification : une vente conclue entre particuliers, dont le prix a été partiellement payé et que le vendeur n'exécute pas ; les questions de droit portent sur les voies ouvertes à l'acheteur — contraindre à l'exécution ou sortir du contrat avec remboursement et réparation — selon l'analyse menée avec les textes en vigueur. Note de conseil (structure) : faits retenus, tous établis par pièces ou à compléter ; options : premièrement, une mise en demeure écrite et datée, fixant au vendeur l'exécution ou le remboursement de l'acompte ; deuxièmement, en cas d'échec, une négociation assistée sur la base de cette sommation (leçon 5) ; troisièmement, la saisine du juge pour obtenir, selon la voie retenue, l'exécution ou la résolution de la vente avec restitution des 800 000 F et réparation du préjudice démontré. Faiblesse signalée au client, par honnêteté : si l'accord de vente ne repose que sur des paroles et le reçu, la preuve du prix total et des conditions devra être consolidée par les messages. Recommandation : commencer par la mise en demeure, qui coûte peu, fixe les positions par écrit et sert le dossier dans toutes les hypothèses. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Monter et évaluer un procès simulé complet dans sa classe

Par équipes, organisez intégralement un procès simulé d'école sur le cas fictif suivant : une librairie fictive a commandé des ouvrages à un fournisseur fictif ; la moitié de la livraison arrive endommagée, le fournisseur soutient que l'emballage était conforme et que le transporteur est seul responsable, la librairie refuse de payer la totalité de la facture. Livrables : distribution des rôles pour une équipe de 12, planning relatif en six semaines, mémoires écrits des deux camps (plan détaillé au minimum), grille d'évaluation sur 20 construite par la classe, tenue de l'audience simulée et débriefing écrit d'une page par équipe. Aucune référence de procédure chiffrée n'est admise dans les livrables : seuls des repères relatifs.

✔ Attendus du TP 1
Attendus — la distribution des rôles reprend la mécanique de la leçon 6 : une formation de jugement (président et assesseurs étudiants), deux avocats par camp, un greffier, des témoins fictifs liés par une déposition écrite (le magasinier qui a réceptionné les colis, le chauffeur), et des observateurs chargés de la grille. Le planning relatif s'ordonne en six temps : distribution et lecture du cas ; recherche vérifiée ; dépôt des mémoires ; répétitions croisées sous les questions du banc ; audience ; débriefing. Les mémoires doivent présenter des thèses réellement équilibrées : pour la librairie, la réception de marchandises endommagées justifie le refus de payer la part endommagée et la demande de remplacement ou de réduction du prix ; pour le fournisseur, l'emballage conforme transfère le débat vers le transporteur et le paiement du solde non contesté reste dû. La grille de la classe doit distinguer fond, plaidoirie, réfutation et tenue, avec un barème dont la somme fait exactement 20 — par exemple le modèle de la leçon 6 (8 + 6 + 4 + 2). Le débriefing écrit évalue la méthode avant le verdict : qualité des pièces fictives exploitées, hiérarchie des arguments, traitement de la question du transporteur — le tiers absent, qui est la difficulté juridique du cas, car il oblige chaque camp à raisonner sur une responsabilité qui n'est pas celle de son adversaire direct. L'équipe qui signale cette difficulté et l'intègre à sa stratégie, quel que soit son camp, a compris l'exercice. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Le dossier fictif n° 2026-052 arrive au cabinet dans cet ordre : une lettre de l'adversaire, la photo d'un dégât, le contrat signé, un brouillon interne, deux factures, la pièce d'identité du client, un jugement ancien sans rapport avec l'affaire et l'assignation reçue. Ordonne le classement de ce dossier selon la méthode de la leçon 1 : sous-chemises, ordre des pièces, et sort réservé à chaque document anormal.

✔ Corrigé
Ouverture du dossier sous un numéro unique, au nom du client identifié par sa pièce d'identité, rangée dans la sous-chemise des pièces du client avec les deux factures, classées par ordre chronologique et cotées. Le contrat signé prend la première place des pièces du client : c'est la pièce maîtresse, celle dont tout le dossier découle. La correspondance reçoit la lettre de l'adversaire, datée et cotée ; les actes de procédure forment une sous-chemise distincte où l'assignation reçue ouvre le dossier contentieux. La photo du dégât rejoint les pièces, avec une note précisant qui l'a prise et ce qu'elle représente, car une photo sans légende ne prouve rien. Deux documents demandent un traitement particulier. Le brouillon interne ne va pas dans les pièces communiquées : il relève des notes de travail du cabinet et reste en chemise interne, à l'abri de toute communication par mégarde. Le jugement ancien sans rapport avec l'affaire ne doit pas rester dans le dossier : il peut contaminer l'analyse et se retrouver cité par erreur ; on le retourne au client contre décharge ou on le classe au dossier de son affaire d'origine. Règle générale retenue : chaque pièce a une place, un numéro et une raison d'être dans le dossier ; ce qui n'en a pas en sort. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un accord amiable fictif prévoit le règlement d'une dette de 600 000 F en quatre versements égaux. Calcule le montant de chaque versement, vérifie le total, puis rédige la clause d'échéancier du protocole d'école, complétée de la clause de sauvegarde enseignée à la leçon 5.

✔ Corrigé
Calcul : 600 000 divisé par 4 versements donne 150 000 F par versement ; vérification : 150 000 x 4 = 600 000 F, la dette est exactement couverte, sans reste. Clause d'école : « Le débiteur s'engage à payer au créancier la somme totale de 600 000 F en quatre versements égaux de 150 000 F chacun, aux échéances convenues entre les parties et rappelées au présent protocole, le premier versement intervenant à la signature. Chaque versement est imputé sur la dette à due concurrence, et le créancier en donne quittance à réception. Clause de sauvegarde : à défaut de paiement de l'un quelconque des versements à son échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible, et le créancier recouvrera la faculté de poursuivre le paiement par toutes voies de droit pour le solde restant dû. » La clause fait trois choses : elle chiffre exactement (chaque versement, le total, l'égalité des parts), elle organise la preuve (quittance à chaque paiement), et elle prévoit l'échec (retour de l'exigibilité totale), sans laquelle un échéancier n'est qu'une espérance. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Un cabinet fictif conclut avec une cliente fictive une convention d'honoraires au forfait de 200 000 F pour une mission de conseil et de négociation ; une provision de 80 000 F est versée à la signature. Calcule le solde qui restera dû en fin de mission si les

débours justifiés s'élèvent à 15 000 F, imputés sur la provision, puis liste les rubriques que la convention écrite doit contenir pour être complète au regard de la leçon 1.

✔ Corrigé
Calcul : la provision de 80 000 F couvre d'abord les débours justifiés de 15 000 F ; il en reste 80 000 - 15 000 = 65 000 F imputables sur le forfait. Le solde restant dû en fin de mission est donc de 200 000 - 65 000 = 135 000 F, présenté à la cliente dans un état de compte détaillé — provision reçue, débours justifiés pièce par pièce, imputation, solde — car un chiffre de solde ne se comprend que par le chemin qui y mène. Rubriques d'une convention complète : identification des parties et de la mission confiée (avec ce qu'elle exclut) ; mode de calcul de la rémunération — ici un forfait, dont on précise ce qu'il couvre ; régime des débours et obligation de les justifier ; provision demandée et règles de son imputation ; information du client en cours de mission, notamment si un événement peut modifier le coût prévisible ; conditions de fin de la mission et de règlement du solde. Une convention ainsi rédigée ne supprime pas les discussions d'argent, mais elle les transforme en questions d'exécution d'un texte signé, ce qui est la situation la plus saine pour le client comme pour le cabinet. Exercice pédagogique sur un dossier fictif — pour un dossier réel, consulter les textes de procédure en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. À l'ouverture d'un dossier client, quelle vérification vient avant tout travail de fond ?

   A) La rédaction immédiate des conclusions

   B) L'identité du client et l'absence de conflit d'intérêts

   C) La fixation du montant des honoraires par téléphone

2. Dans un acte de procédure, le dispositif contient…

   A) Le récit détaillé de la vie des parties

   B) La liste des témoins que l'on espère trouver

   C) Les prétentions précises et chiffrées soumises au juge

3. Dans une consultation, à quoi sert la reformulation du récit du client ?

   A) À vérifier que le juriste a compris les faits et à faire apparaître ce qui manque

   B) À remplir le temps de l'entretien

   C) À convaincre le client d'abandonner sa demande

4. Quel est le premier devoir du juriste lorsqu'il repère un point faible dans le dossier de son propre client ?

   A) Le dissimuler pour ne pas inquiéter le client

   B) Le signaler au client et en tenir compte dans le conseil donné

   C) L'exploiter contre l'adversaire

5. En négociation, distinguer les intérêts des positions permet de…

A) Imposer sa première offre sans discussion

B) Éviter de préparer le dossier

C) Dégager une zone d'accord possible que les positions affichées masquaient

6. Que doit contenir tout règlement amiable conclu par un juriste ?

A) Une trace écrite signée : engagements, échéancier, sort des frais et clause de sauvegarde

B) Une simple poignée de main devant témoins

C) Uniquement la somme, sans autre précision

7. Dans un procès simulé, pourquoi le cas d'école est-il construit avec deux thèses également défendables ?

A) Pour que le tirage au sort décide du vainqueur

B) Pour que l'évaluation porte sur la méthode des deux camps, non sur la chance du camp reçu

C) Pour éviter aux étudiants de préparer un mémoire

8. Quelle est la limite essentielle du conseil délivré en clinique juridique par des étudiants ?

A) Ils ne peuvent recevoir que des étudiants comme justiciables

B) Ils ne peuvent travailler que le matin

C) Ils informent et orientent sous supervision, mais ne représentent personne devant les juridictions

9. Le secret professionnel du juriste couvre…

A) Uniquement les documents écrits du dossier

B) Toutes les informations confiées par le client dans le cadre de la mission

C) Seulement les affaires pénales

10. Un dossier de candidature de juriste convaincant se reconnaît à…

A) Des affirmations flatteuses mais invérifiables sur soi-même

B) Un curriculum vitae identique envoyé à toutes les structures

C) Des rubriques exactes, une lettre ordonnée selon l'intérêt du lecteur et un entretien préparé

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Servir un client suppose d'abord de savoir qui il est et de s'assurer qu'on ne sert pas déjà son adversaire : la lettre de mission et la convention viennent ensuite, avant le fond.

2. Réponse C — Le dispositif est la partie sur laquelle le juge statue : il énonce exactement ce qui est demandé, contre qui, et pour quel montant lorsque la demande est chiffrée.

3. Réponse A — Reformuler est un outil de vérification : le client corrige, complète, et les trous du récit — faits non datés, pièces absentes — deviennent visibles.

4. Réponse B — Un conseil honnête expose les faiblesses : l'adversaire et le juge les trouveront ; le client doit les connaître avant de choisir sa voie.

5. Réponse C — Les positions se heurtent frontalement ; les intérêts — rapidité, relation préservée, effort en nature — peuvent se combiner et ouvrir un accord.

6. Réponse A — L'écrit fait la preuve de l'accord et organise son exécution ; sans clause de sauvegarde, l'inexécution laisse le créancier démuni.

7. Réponse B — L'équilibre du cas fait de l'exercice un entraînement : recherche, hiérarchie des arguments et réfutation y sont mesurés, quel que soit le camp défendu.

8. Réponse C — La clinique est un service d'accès au droit, pas un cabinet : la représentation en justice et les actes de procédure restent l'affaire des professionnels.

9. Réponse B — Paroles, pièces et confidences sont couverts : c'est la condition de la confiance du client, et elle survit à la fin du dossier.

10. Réponse C — CV sobre et vérifiable, lettre qui parle d'abord de la structure visée, entretien préparé comme une plaidoirie : la candidature est déjà une démonstration du métier.

Résumé — les notions importantes

• Gérer un dossier client : vérifier identité et conflits d'intérêts, écrire lettre de mission et convention d'honoraires, classer sous numéro unique avec pièces cotées, suivre par journal et échéancier interne, rendre compte des sommes — sous le secret professionnel.

• Rédiger les actes courants selon des rubriques constantes : en-tête, faits chronologiques, moyens hiérarchisés, dispositif précis et chiffré, bordereau de pièces — en rédigeant le dispositif d'abord et en relisant avec les yeux de l'adversaire.

• Conduire une consultation en trois temps : écouter et reformuler, analyser en triant faits et pièces puis en qualifiant, conseiller par options écrites et motivées, sans promettre de résultat.

• Construire une plaidoirie comme une thèse défendue : ouverture en une phrase, faits utiles établis par pièces, moyen principal puis subsidiaire, réponses à l'adversaire, clôture sur les prétentions exactes — et un entraînement chronométré et contradictoire.

• Négocier un règlement amiable : préparer comme pour un procès, raisonner en intérêts plutôt qu'en positions, travailler la zone d'accord possible, puis conclure par un protocole écrit avec clause de sauvegarde.

• Le procès simulé entraîne au réel : cas équilibré, mémoires des deux thèses, répétitions sous les questions du banc, audience tenue selon les formes, débriefing méthodique sur grille annoncée.

• Les cliniques juridiques servent l'accès au droit : information et orientation gratuites par des étudiants supervisés, traçabilité des accueils, et limite assumée du conseil étudiant — jamais de représentation en justice.

• Construire son insertion : connaître les voies d'accès aux métiers du droit et vérifier leurs conditions officielles, accumuler stages, compétences et réseau dès la licence,

et présenter des candidatures exactes et structurées.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 3 — Méthodologie de la consultation juridique et du cas pratique (CRFPA)

Chaîne : Rémy Dandan - Avocat et enseignant · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Un avocat enseignant présente la méthode de la consultation juridique : partir des faits exposés par le client, dégager les questions de droit et structurer le conseil. C'est le prolongement direct de la leçon 3, avec une grille de travail applicable à l'entretien comme au cas pratique.

https://www.youtube.com/watch?v=ZqGxuu8E2Fc

Leçon 4 — La plaidoirie vue par un avocat pénaliste - Christian Saint-Palais

Chaîne : Bycome · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une conférence donnée devant des étudiants en droit sur l'art de plaider : comment préparer, capter l'attention du juge et convaincre sans lire ses conclusions. Elle illustre concrètement la construction et l'entraînement étudiés à la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=xbVoc3ncI1c

Leçon 5 — La conciliation de Justice - Place des droits 2021

Chaîne : Place des droits · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un conciliateur de justice explique le fonctionnement de la conciliation : quels litiges elle règle, comment se déroule la rencontre et ce que vaut le constat d'accord. Un éclairage institutionnel sur le règlement amiable négocié à la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=UE1W9PObsRg

Leçon 6 — Procès Fictif pénal ELSA Orléans

Chaîne : ELSA Orléans · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Des étudiants en droit d'une association européenne d'étudiants en droit jouent un procès fictif complet, chacun dans un rôle de la procédure, devant une formation reconstituée. C'est le modèle grandeur nature du procès simulé organisé à la leçon 6.

https://www.youtube.com/watch?v=-Bne4mr_JHA

Leçon 7 — Les services de la clinique juridique TRIJEUD-Mali

Chaîne : TRIJEUD-MALI Tribune jeunes pour le droit au mali · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Présentation des services d'assistance et d'information juridiques offerts par une clinique juridique malienne animée par des jeunes juristes. Elle donne un visage concret, dans le contexte malien, aux permanences d'accès au droit de la leçon 7.

https://www.youtube.com/watch?v=l9-Zf7An6-M

Sources et références

• Textes de procédure et d'organisation judiciaire en vigueur : nommés ici en général, ils se consultent dans leur version à jour auprès des sources officielles avant tout acte sur un dossier réel.

• Règles de déontologie des professions du droit — avocature et auxiliaires de justice — publiées par les ordres et instances professionnelles compétents : à consulter en général pour les devoirs du praticien (secret, conflits d'intérêts, honoraires).

• Guides de méthodologie juridique et de pratique professionnelle — consultation, cas pratique, rédaction d'actes — publiés par les universités et écoles de formation des professions du droit dans l'espace francophone.

• Présentations institutionnelles des cliniques juridiques universitaires francophones, accessibles en ligne, pour comparer les organisations de permanences et les limites du conseil étudiant.

• Cours DRO-L2-14 (professions du droit et déontologie), DRO-L2-19 (modes alternatifs de règlement des différends), DRO-L2-02 (obligations et transaction) et DRO-L1-12 (accès au droit et organisation judiciaire) de cette bibliothèque.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !